

1500441-24.2020.8.26.0480

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS PERETTI GIONGO

Comarca: Presidente Bernardes

Foro: Foro de Presidente Bernardes

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabiana Carvalho Borges

Vistos.

I - RELATÓRIO

FABIANA CARVALHO BORGES foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pois em 25/01/2020, por volta das 08h10min, na Penitenciária Local, nesta cidade e comarca, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Bernardes

Foro de Presidente Bernardes

Vara Única

Rua Armando Falcone, s/n, Presidente Bernardes - SP - cep 19300-000

1500441-24.2020.8.26.0480 - lauda

Processo nº:

1500441-24.2020.8.26.0480

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabiana Carvalho Borges

Vistos.

I - RELATÓRIO

FABIANA CARVALHO BORGES foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pois em 25/01/2020, por volta das 08h10min, na Penitenciária Local, nesta cidade e comarca, trazia consigo, sem autorização, para entrega ao consumo de terceiros, ainda que gratuita, 02 (dois) seguimentos de papel contendo a droga sintética "K4", pesando aproximadamente 23,31 g (vinte e três gramas e trinta e um centigramas).

Denúncia oferecida em 30/04/2021 (fls. 110/111).

Devidamente notificada (fls. 213), a ré apresentou defesa prévia (fls. 221/230), mas não foram reconhecidas causas para o trancamento da ação penal, sendo a denúncia recebida em 08/12/2021 (fls. 231/232).

Em 22/02/2022 foram ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório da ré (fls. 300/309).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia (fls. 304/306). A Defesa, a seu turno, requereu a absolvição da acusada. Subsidiariamente, postulou a aplicação de todas as atenuantes possíveis, bem como a concessão do privilégio previsto no §4º, do artigo 33, e o direito de recorrer em liberdade (fls. 303 – gravado em áudio e vídeo).

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O processo não padece de quaisquer irregularidades ou nulidades que careçam de saneamento e a instrução probatória foi concluída, sendo assim possível ingressar na análise do mérito.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade e autoria do delito imputado na denúncia foram demonstradas pelo boletim de ocorrência às fls. 03/04, auto de exibição e apreensão às fls. 05, depoimentos às fls. 55, 62, 63 e 64, fotografia às fls. 11, laudos periciais às fls. 12/14 e 15/17, relatório final às fls. 101/106, e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Janaína Fernandes Perícolo e Jaqueline Muriel Xavier Nunes, agentes de segurança penitenciária, ouvidas na fase inquisitiva, relataram que quando FABIANA, que visitaria o sentenciado Wellington, passou pelo aparelho de scanner, notaram algo na região de suas pernas. Afirmaram que a acusada negou possuir qualquer objeto, mas, posteriormente, admitiu que haviam invólucros escondidos em seu corpo e se prontificou para retirá-los. Informaram que FABIANA retirou o material que estava enrolado em suas pernas e o entregou. Encontraram em seu interior duas folhas de papel aparentando ser a droga sintética “K4” (fls. 62 e 63). Em juízo, reiteraram o alegado na fase inquisitiva (fls. 300, 301, 308 e 309 – gravado em áudio e vídeo).

Wellington Pereira Lima, ouvido na fase inquisitiva, manifestou o desejo de se manifestar somente em juízo (fls. 64).

FABIANA CARVALHO BORGES, acusada, interrogada na fase inquisitiva, relatou que é companheira de Wellington e que, durante revista pessoal, foi constatado que ela estava em posse de duas cartelas de droga sintética, supostamente “K4”. Manifestou o desejo de permanecer em silêncio (fls. 55). Em juízo, relatou que não sabia que o papel que levava era droga. Afirmou que seu companheiro pediu para ela levar os papéis e ficou lhe “apavorando”, dizendo que estava devendo e que iria morrer. Informou que foi manipulada por ele. Narrou que moraram juntos por nove meses em São Paulo antes de ele ser preso e que têm duas filhas. Relatou que foi visitá-lo quando sua filha já tinha um ano e meio e, quando o visitou, se deparou com essa situação. Declarou que ele pediu para ela pegar alguns papéis com uma mulher na fila. Não sabia que se tratava de droga, porque nunca viu droga em papel. Afirmou que, se soubesse que o papel era droga, jamais teria levado e que ficou desesperada para ajudá-lo. Informou que, após os fatos, parou de visitá-lo. Relatou que o visitou três ou quatro vezes. Declarou trabalhar na cozinha de uma escola servindo refeições para os alunos e, quando foi presa, estava fazendo coisa errada, mas pagou pelo seu erro e se afastou. Acresceu que cumpriu sua pena há 12 anos (fls. 302 e 307 – gravado em áudio e vídeo).

Conforme se infere da prova dos autos, a natureza da droga foi confirmada como a substância vulgarmente conhecida como "K4", proscrita no território nacional, levada pela ré até o momento em que foi surpreendida em flagrante delito.

A ré alega que não tinha ciência que o material que trazia consigo se tratava de droga, alegação de erro de tipo, mas esta não pode ser acolhida, pois desprovida de verossimilhança: a ré se prestou transportá-lo ao interior da unidade, ambiente notório pelo tráfico de drogas.

Além disso, o material era levado escondido em seu corpo, o que demonstra que a ré tinha ciência da ilicitude do que levava.

Assim sendo, a versão da ré, como já dito, bastante inverossímil, na melhor das hipóteses constitui "cegueira deliberada", pois tinha meios para conhecer a procedência ilícita do objeto que trazia consigo, mas assim não agiu. Isto é, preferiu correr o risco de incorrer em prática criminosa, o que importa, na verdade, em dolo eventual, suficiente à caracterização do tipo penal imputado na denúncia.

Enfim, a incursão da ré nas condutas previstas no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, está demonstrada e, à míngua da demonstração de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, sua condenação nas respectivas penas é medida que se impõe.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

Folha de antecedentes às fls. 262/266 e certidão às fls. 260/261.

Na primeira fase da dosimetria da pena, cotejadas as vetoriais descritas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei de Drogas, analisada a folha de antecedentes de fls. 262/266 e a certidão de fls. 260/261, observo que a ré é tecnicamente primária, visto que, ao tempo do fato, havia decorrido o período depurador de 05 anos da extinção da pena. Também não se encontram presentes as demais vetoriais passíveis de apreciação nesta etapa. Assim, mantenho a pena-base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não há circunstâncias legais que devam ser apreciadas. Logo, a pena intermediária permanece no patamar delineado na etapa anterior.

Na terceira e derradeira etapa da dosimetria verifica-se a causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois o fato foi praticado nas dependências de estabelecimento prisional. À falta de elementos que autorizem a fração em maior monta, aplico o aumento no mínimo legal, em 1/6. Verifica-se também a causa de redução de pena contemplada no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, pois a ré é primária, de bons antecedentes e não há indicativo de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. À falta de elementos que autorizem menor diminuição, fixo o redutor no máximo legal de 2/3, para sanção definitiva de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, admitido pela primariedade da ré e quantidade de pena imposta, além da relativização do cunho hediondo do tráfico de drogas em sua modalidade privilegiada.

Pelos mesmos motivos, afigura-se admissível a substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direito de Prestação de Serviços em prol de entidade a ser especificada pelo juízo da execução.

O valor de cada dia-multa será fixado no piso legal de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, pois não foi demonstrada a capacidade econômica da ré.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal.

CONDENO a ré FABIANA CARVALHO BORGES como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, para que cumpra pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto e pague 193 (cento e noventa e três) dias-multa, cada qual no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos em 25/01/2020.

SUBSTITUO a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos de Prestação de Serviços, ambas em prol de entidade a ser oportunamente fixada pelo juízo da execução penal.

DECRETO a perda, em favor da União, de todos os bens apreendidos.

Após o trânsito em julgado: 1) Providencie-se o cálculo das custas processuais e da pena de multa; 2) Comunique-se à Justiça Eleitoral e ao IIRGD; 3) Expeçam-se guias de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Presidente Bernardes-SP, 04 de março de 2022.

VINÍCIUS PERETTI GIONGO
Juiz de Direito